



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



## Resolución Directoral N° 0002116 2025

Tocache, 11 AGO 2025



**VISTO**, Memorando N° 751-2025-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 15 de julio del 2025, emitido por la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial N° 00319-2017-0-2205-SP-CI-01, a favor de **NICOMEDES TEMPORA CAMPOS VILLANUEVA**, identificado con DNI N° 01188414, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial en un total de Cuarenta y Cuatro (44) folios útiles; y,

### CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



## Resolución Directoral N° 00002116 2025



Que, el accionante **NICOMEDES TEMPORA CAMPOS VILLANUEVA**, interpone demanda Contenciosa Administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° **00319-2017-0-2205-SP-CI-01**, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 05 de fecha 21 de marzo del 2019, por el Juzgado Mixto de Tocache, declara **fundada** la demanda, interpuesta por la accionante **NICOMEDES TEMPORA CAMPOS VILLANUEVA**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, Declara **NULA** las resoluciones: Resolución Directoral UGEL-Tocache N° 001300 de fecha 12 de setiembre de 2013 y de la Resolución Directoral Regional N° 0837-2017-GRSM/DRE de fecha 08 de agosto de 2017, en el extremo que declara infundada la pretensión de la accionante; **Ordenó** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga, EMITA nueva resolución, disponiendo se pague a **NICOMEDES TEMPORA CAMPOS VILLANUEVA**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Total o Integra. **Asimismo: se RECONOZCA** a la demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 28 de febrero de 2002 (ya que cesó el 1 de marzo de 2002, y éste beneficio estuvo vigente hasta el 25 de noviembre del año 2012), debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 8 de fecha 15 de agosto del 2019, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia, contenida en la Resolución N° 05 de fecha 21 de marzo del 2019, en el extremo que declara **FUNDADA** en parte la demanda, y en consecuencia, ordena a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa disponiendo el abono del reintegro a la parte demandante de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, **PRECISARON** que el periodo a pagar sea conforme a lo desarrollado en el considerando sétimo de la presente resolución; más intereses legales.

Que mediante Oficio N° **2342-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM** de fecha 27 de mayo del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 20 de fecha 16 de febrero del 2024, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, con **Nota Informativa N° 068-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 09 de julio del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial, N° **00319-2017-0-2205-SP-CI-01**, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar*





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



## Resolución Directoral N° 00002116 2025



*cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala".*

Con Resolución N° 18 de fecha 19 de abril del 2023, corre traslado a las partes el informe pericial N° 075-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo a favor del administrado **NICOMEDES TEMPORA CAMPOS VILLANUEVA** el pago de devengados por un monto de **Cincuenta y Un Mil Sesenta y Siete con 51/100 soles (S/ 51,067.51)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta Mil Trescientos Veintiuno con 65/100 soles (S/ 30,321.65)**, haciendo un total de **Ochenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Nueve con 16/100 soles (S/ 81,389.16)**.

Con Resolución Judicial N° 20, de fecha 17 de febrero de 2024, el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, Declara **INFUNDADA** la observación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 075-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2023, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el Informe Pericial N° 075-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2023, **ello** en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;



# Resolución Directoral N° 00002116 2025

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, a favor del administrado **NICOMEDES TEMPORA CAMPOS VILLANUEVA** identificado con DNI N° **01188414**, recaídos en el Expediente Judicial N° **00319-2017-0-2205-SP-CI-01**, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o íntegra por el periodo comprendido desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012, por un monto de **Cincuenta y Un Mil Sesenta y Siete con 51/100 soles (S/ 51,067.51)**, más la suma de **Treinta Mil Trescientos Veintiuno con 65/100 soles (S/ 30,321.65)** por concepto de interés legales; haciendo un total de **Ochenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Nueve con 16/100 soles (S/ 81,389.16)**, ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° **075-2023-HHP/EML-CSJSM** de fecha 4 de abril del 2023, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación.

| NOMBRE Y APELLIDOS                  | EXPEDIENTE JUDICIAL           | PERIODO                                              | DEVENGADO    | INTERESE LEGALES | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| NICOMEDES TEMPORA CAMPOS VILLANUEVA | N° 00319-2017-0-2205-SP-CI-01 | 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012 | S/ 51,067.51 | S/ 30,321.65     | S/ 81,389.16 |

**ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR** a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

**ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR**, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: [www.ugeltch.com](http://www.ugeltch.com), para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. ROM CORAL VARGAS  
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache